

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1143/2541

นิติบุคคล อาคารชุด ชำนาญ เพ็ญชาติ บี
สเนส เซ็นเตอร์

นางสาว วา วิ ญา พิเชษฐพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 17, มาตรา 18

โจทก์บรรยายฟ้องไว้ชัดเจนว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลอาคารชุดโดยมีบริษัท ย. ซึ่ง
มี บ. เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัทในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งตามมาตรา
35 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 บัญญัติให้นิติบุคคลอาคารชุดมีผู้จัดการ
คนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการ
ให้นิติบุคคลนั้นแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะ
ผู้จัดการ ดังนั้น บ. จึงเป็นผู้จัดการของโจทก์ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ดำเนินการแทนโจทก์
บ. ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของโจทก์ที่ให้บ. มี
อำนาจกระทำการต่าง ๆ ทั้งปวงเพื่อประโยชน์ในการจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วม และการฟ้องคดีต้องถือว่าเป็นการกระทำการอย่าง
หนึ่งซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ของโจทก์ จำเลยค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตั้งแต่วันที่
28มกราคม 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2537 และโจทก์ไม่ได้เปิดไฟฟ้าส่วนกลาง
และเครื่องปรับอากาศบริเวณส่วนกลางของชั้นที่ 24 ซึ่งเป็นชั้นที่สำนักงานของจำเลย
ตั้งอยู่ในช่วงระยะเวลานั้น เมื่อพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522มาตรา 18

บัญญัติให้เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการส่วนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และความในมาตรา 17 บัญญัติว่า การจัดการและการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และตามข้อบังคับ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางจึงเป็นหน้าที่โดยกฎหมายบัญญัติ มิใช่หน้าที่ที่เกิดจากสัญญา จึงมิใช่เรื่องสัญญาต่างตอบแทน เมื่อไม่ปรากฏสัญญามีผลยกเว้นความรับผิดชอบเป็นพิเศษไว้ จำเลยจะอ้างว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญา คือไม่เปิดไฟฟ้าส่วนกลางและเครื่องปรับอากาศบริเวณส่วนกลางของชั้นที่ 24 ซึ่งเป็นชั้นที่สำนักงานของจำเลยตั้งอยู่จำเลยจึงมีสิทธิไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามลักษณะสัญญาต่างตอบแทนหาได้ไม่ หากโจทก์ปฏิบัติผิดหน้าที่อย่างใดก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องไปว่ากล่าวเป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหาก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลอาคารชุดจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมี บริษัท ยู เอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัดซึ่งมีนายบุญยะพันธ์ จันทระอุไร เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัทในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จำเลยเป็นเจ้าของห้องชุดเลขที่ 65/200 เนื้อที่รวม 184.06 ตารางเมตร มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายรวมในอัตราตารางเมตรละ 48 บาท ต่อเดือน และต้องจ่ายล่วงหน้า 6 เดือน กำหนดชำระภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหากชำระล่าช้าต้องเสียค่าปรับอัตราร้อยละ 10 ของเงินที่ค้างชำระต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 ได้ลดค่าใช้จ่ายรวมลงเหลือตารางเมตรละ 40 บาท จำเลยค้างชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2537 เป็นเงิน 58,566.70 บาท ต้องเสียค่าปรับ 5,856.67 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น

64,423.37บาท ขอให้บังคับจ่ายชำระเงินจำนวน 64,423.37 บาท แก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะนายบุญยะพันธ์จันทร์อุไร มิใช่ผู้จัดการโจทก์ เนื่องจากโจทก์มีบริษัท ยู เอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการทั้ง นายบุญยะพันธ์ไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีจำเลยได้ชำระค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับวันที่ 1 ถึง 27 มกราคม 2537 แก่โจทก์ล่วงหน้าแล้วในอัตราตารางเมตรละ 48 บาท ต่อมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ได้มีการลดลงเหลือตารางเมตรละ 40 บาท โจทก์ต้องคืนเงินส่วนที่ชำระเกินให้แก่จำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับ มีสิทธิเพียงเรียกดอกเบี้ยไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โจทก์มิได้ให้บริการแก่ จำเลยตามหน้าที่ จำเลยจึงไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายร่วม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 64,423.37 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับประเด็นข้อ 1 เรื่องอำนาจฟ้องโจทก์บรรยายฟ้องไว้ ชัดเจนว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลอาคารชุดโดยมีบริษัท ยู เอ็ม ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งมีนายบุญยะพันธ์จันทร์อุไร เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัทในฐานะผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุด ซึ่งตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522 บัญญัติว่า "ให้ นิติบุคคลอาคารชุดมีผู้จัดการคนหนึ่งซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการ ให้นิติบุคคลนั้นแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผู้จัดการ"

เพราะฉะนั้น นายบุญยะพันธ์ จันทอรุไร จึงเป็นผู้จัดการของโจทก์ไม่ใช่มีฐานะเป็นเพียงผู้ดำเนินการแทนเท่านั้นดังจำเลยโต้เถียง เมื่อเป็นผู้จัดการก็ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของโจทก์ ข้อ 8(2) (เอกสารหมาย จ.3)ความว่า ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(2) มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ทั้งปวงเพื่อประโยชน์ในการจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วม ฯลฯ"การฟ้องคดีต้องถือว่าเป็นการกระทำการอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อนี้ ที่จำเลยอ้างมาในฎีกาว่า ตามข้อบังคับของโจทก์เอกสารหมาย จ.3 ข้อ 5 ระบุไว้ว่าอำนาจฟ้องคดีเป็นอำนาจของที่ประชุมเจ้าของร่วมโดยเฉพาะนั้น เป็นการกล่าวอ้างไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพราะข้อบังคับของโจทก์ข้อดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโจทก์ซึ่งมีอยู่หลายประการรวมทั้งมีอำนาจดำเนินคดีด้วย มิใช่เป็นเรื่องที่ระบุจำกัดอำนาจห้ามมิให้ผู้จัดการฟ้องคดีแต่อย่างใด โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

ในประเด็นข้อ 2 จำเลยฎีกาโต้เถียงว่า จำเลยไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2537 อ้างว่าเพราะโจทก์ไม่เปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางที่สำนักงานของจำเลยตั้งอยู่เพราะโจทก์จำเลยมีหน้าที่ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่คู่ความแถลงรับกันว่า จำเลยได้ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2537 และ โจทก์ไม่ได้เปิดไฟฟ้าส่วนกลางและเครื่องปรับอากาศบริเวณส่วนกลางของชั้นที่ 24 ซึ่งเป็นชั้นที่สำนักงานของจำเลยตั้งอยู่ดังจำเลยให้การต่อสู้ ปัญหาว่าจำเลยยังมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางอยู่หรือไม่

ในเมื่อตามวันเวลาที่จำเลยค้างชำระนั้นโจทก์ก็ไม่ได้เปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศให้ใช้เห็นว่า พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 18 บัญญัติว่า"เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการส่วนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ฯลฯ" และความในมาตรา 17 บัญญัติว่า "การจัดการและการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และตามข้อบังคับ" เพราะฉะนั้นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางจึงเป็นหน้าที่โดยกฎหมายบัญญัติ มิใช่หน้าที่ที่เกิดจากสัญญา จึงมิใช่เรื่องสัญญาต่างตอบแทนดังจำเลยโต้เถียง เมื่อไม่ปรากฏสัญญามีผลยกเว้นความรับผิดชอบเป็นพิเศษ จำเลยจะอ้างว่าเมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาคือไม่เปิดไฟฟ้าส่วนกลางและเครื่องปรับอากาศบริเวณส่วนกลางของชั้นที่ 24 ซึ่งเป็นชั้นที่สำนักงานของจำเลยตั้งอยู่ จำเลยก็มีสิทธิไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามลักษณะสัญญาต่างตอบแทนหาได้ไม่ หากโจทก์ปฏิบัติผิดหน้าที่อย่างใดก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องไปว่ากล่าวเป็นอีกกรณีหนึ่งต่างหาก

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ